

0002851-36.2022.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... o réu efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas. Não é possível dizer o mesmo, entretanto, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor. Quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, noto que foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002851-36.2022.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002851-36.2022.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

PAULO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, porque no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 22h10, na Rodovia Presidente Castelo Branco, km 21, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com Lis Carolina Arevalo: a. transportou, para consumo de terceiros, 140 tijolos de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. adulterou sinal identificador de veículo automotor. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 17/19), assim como o laudo de constatação (fls. 29/31) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 186/188).

O réu foi notificado (fls. 132) e apresentaram defesa preliminar (fls. 139/142). Em 01 de setembro de 2020 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e foram determinadas providências para realização da audiência de instrução por videoconferência, designada posteriormente (fls. 143, 179 e 202). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us) (fls.

221/222).

O Ministério Público, em audiência, aditou a denúncia, para que constasse a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, já que o tráfico ocorreu entre Estados da Federação. Pleiteou o perdimento do veículo apreendido. Ademais, pleiteou a conversão em diligência do julgamento em relação a Paulo, para que fosse juntada a sua folha de antecedentes do Estado de Mato Grosso do Sul. Na mesma oportunidade, apresentou alegações orais. Recebido o aditamento, sem diligências adicionais pela defesa (fls. 221/222).

A referida folha foi juntada aos autos (fls. 244/246 e 252/253).

O Ministério Público apresentou alegações finais complementares (fls. 261/263).

A defesa apresentou alegações finais (fls. 309/311).

É o relatório. Decido.

O presente feito representa o desmembramento de outro em que eram processados os dois acusados, Lis e Paulo Sérgio. Ocorre que, por conta da necessidade de apresentação da folha de antecedentes do réu, oriunda de outro Estado, e estando ambos presos, optou-se por desmembrar o processo, a fim de que Lis fosse julgada, como, de fato, ocorreu (fls. 208/214). Em virtude disso, passo a julgar apenas o réu Paulo Sérgio neste momento.

Ele foi denunciado pela Promotoria de Justiça como incurso nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 311 do Código Penal, porque no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 22h10m, na Rodovia Presidente Castelo Branco, km 21, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca, agindo em concurso: a. transportaram, para consumo de terceiros, 140 tijolos de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. adulteraram sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com a denúncia, o réu e Lis ocultaram 140 tijolos de maconha, peso de 90 quilos, no porta-malas do carro VW/Gol, placas 2214-Mogi Guaçu e transportaram o entorpecente pelo território nacional até que foram presos em flagrante nesta Comarca. Segundo consta na denúncia, policiais civis foram informados de que o veículo em questão possivelmente viria do interior transportando drogas e na data indicada de fato réus, que nele trafegavam. No interior do carro, além do entorpecente acima discriminado, havia duas placas FEG2214-Mogi Guaçu. Em pesquisa, os policiais verificaram que as placas encontradas no interior do veículo pertenciam a ele, ao passo que as placas afixadas na parte exterior, correspondiam a outro modelo e chassi.

Em aditamento à denúncia, o Ministério Público sustentou que o crime teria sido realizado entre Estados da Federação, de tal modo que incidiria a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia. A somatória de peças informativas oriundas do inquérito policial com as provas coligidas aos autos durante a tramitação do processo, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal, não deixam dúvida nem mesmo razoável de que o réu efetivamente praticou o crime de tráfico de drogas. Não é possível dizer o mesmo, entretanto, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

Quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, noto que foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

Já com relação à autoria desse crime por parte do réu, observo que prestaram depoimento durante a persecução penal as testemunhas Rômulo, Carlos, Jairo e Amadeu, sendo os três primeiros policiais civis e o último delegado.

Os depoentes Rômulo e Carlos afirmaram que souberam que um veículo de certas características e placas passaria por Barueri, vindo do sentido interior e transportando drogas. A equipe se dividiu entre as praças de pedágio do quilômetro 70 da Rodovia Castelo Branco e de Barueri. De fato, no quilômetro 70 os depoentes Rômulo e Carlos identificaram o veículo e assim que o motorista dele constatou que estava sendo seguido tentou fugir. Acompanharam-no até o próximo pedágio, onde aproveitaram a fila para efetuar a abordagem. O casal, que trafegava no veículo, não resistiu à abordagem e o réu indicou que havia drogas no porta-malas, onde

realmente encontraram tijolos de maconha em quantidade, além de placas, que verificaram ser as verdadeiras, correspondentes ao carro. As placas afixadas e que ajudaram a identificar o veículo correspondiam a outro carro.

O policial Rômulo, em juízo, apenas acrescentou que Lis só respondeu aos dados qualificativos, negando ter ciência da existência da droga, e que estava apenas acompanhando Paulo até São Paulo. O delegado, por sua vez, informou que normalmente a troca de placas serve justamente para dificultar a abordagem policial.

Não bastassem essas provas, cabe agregar à fundamentação acima, em primeiro lugar, que o réu confessou a prática delitiva tanto na polícia quanto em juízo. Ele disse que tratou com "Mané" o transporte das drogas até São Paulo mediante pagamento de R\$ 10.000,00. No dia da viagem, o carro foi entregue em sua casa já carregado com a droga. Não abriu o porta-malas, não sabe a quantidade de entorpecente que ali havia. Não sabe onde exatamente a droga seria entregue, o combinado é que seguiria um Gol prata, cujas placas não sabe informar, até o local de destino. Aceitou a proposta por necessidade econômica, estava desempregado. Desconhecia a existência das drogas no veículo. Lis sabia que o réu não tinha veículo nem habilitação. Em segundo lugar, é preciso ressaltar que, no interrogatório de Lis em juízo, ela informou que a viagem era do Mato Grosso para São Paulo.

Não é possível acolher o pedido do Ministério Público de condenação do réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, entretanto, pois ausente prova concreta da materialidade dele.

Com efeito, cuidando-se de crime que deixa vestígios, dispõe a lei processual penal que a prova é necessariamente feita por exame de corpo de delito. No caso, todavia, isso não foi feito. Não é possível conceber a sua substituição pela prova testemunhal porque isso somente tem cabimento, de acordo com a mesma lei processual penal, se os vestígios desaparecem, o que não é o caso. Houve, sim, falha na apuração do crime por parte do Estado, não podendo a defesa, por conta disso, ser afetada. Deve prevalecer a presunção de inocência do réu.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 42 da lei 11.343/06, considero a extraordinária quantidade de droga em questão, massa líquida de 89,96 quilos de maconha. Também considero os maus antecedentes do réu, pois condenado pela prática do crime de lesão corporal nos idos de 2014. Do cotejo entre as fls. 127 e 244, é possível inferir que ele foi condenado em julho de 2014, no processo n. 522-48.2009, ao cumprimento de 3 meses de detenção no regime inicial aberto. Em 22 de julho de 2015 ocorreu a extinção da punibilidade. Somando isso ao fato de que há menção ao artigo 110, § 1º do Código Penal, é certo que houve o cumprimento da pena e isso levou à extinção da sua punibilidade.

Ele também foi condenado definitivamente no processo n. 1402-40.2009, ao cumprimento de dois anos e cinco meses de detenção, no regime inicial aberto, em agosto de 2014 (fls. 244).

Em razão disso, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena verifico que está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi definitivamente condenado no processo n. 4361-47.2010, justamente por tráfico de drogas, em 2010. A pena foi extinta em 30 de março de 2015.

De outro lado, observo que está presente a atenuante da confissão espontânea. Tendo o réu admitido a prática do crime na polícia e em juízo, nos termos da Súmula 545 do STJ, tem direito à redução da pena.

Em geral, em analogia ao artigo 110 do Código Penal, elevo a pena pela reincidência em 1/3. No caso, entretanto, como está presente também a atenuante da confissão espontânea, reduzo esse aumento para 1/5. Não as compenso, a despeito do posicionamento recente do STJ, uma vez que a reincidência é preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

Na terceira fase de aplicação da pena, aplico a causa de aumento do art. 40, V, da referida lei, já que o tráfico ocorreu entre Estados da Federação. Aumento a pena em 1/5 porque a distância entre os dois Estados é longa. Eles não fazem divisa.

Sendo assim, o que é mais grave no caso em tela.

Não é possível cogitar de aplicação do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, pois o réu tem maus antecedentes e é reincidente específico.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu, portanto, fica consolidada em 12 anos de reclusão.

Considerando o que foi dito nas duas primeiras fases de aplicação da pena e levando em conta ainda o disposto no artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena só pode ser o fechado. O fato de ele estar preso provisoriamente a mais de ano não deve ensejar a alteração desse regime porque esse período é muito inferior àquele necessário para que ele progredisse de regime, ainda mais sendo reincidente específico.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal maneira que fica consolidada em 1.200 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, na falta de informação específica sobre a condição econômica da ré, fixo o dia-multa no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a) condenar o réu PAULO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA, como incurso(a) no artigo 33, "caput" c/c artigo 40, v, da lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e, b) absolver o referido réu da imputação atinente ao delito descrito no artigo 311 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso vii, do código de processo penal. Mercê do que foi mencionado para a fixação do regime inicial fechado, não poderá o réu recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra preso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores e veículo apreendidos. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA